

1010672-93.2022.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: DIREITO PENAL

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... contra o patrimônio; 29,9%, por tráfico de drogas, seguidos de 15,13% por crimes contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa.

10. Não se há, outrossim, de desconsiderar que o cenário do sistema carcerário expõe as vísceras das disparidades sócio-econômicas arraigadas na sociedade brasileira, as quais ultrapassam o inegável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201 - Presidente Prudente-SP - CEP 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1010672-93.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - DIREITO PENAL

Autor:

Janilson Moura Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JANILSON MOURA SOUZA, qualificado nos autos, apresentou pedido de reabilitação criminal (fls. 01/06). Alegou, em resumo, que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Asseverou que cumpriu a pena corporal, que foi declarada extinta há mais de dois anos, e não tem condições financeiras de cumprir a sanção pecuniária.

Juntou documentos (fls. 07/27).

O Ministério Público opôs-se ao deferimento do pedido, alegando que a ausência de cumprimento da pena de multa impede a extinção da punibilidade (fls. 40/42).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

Os requisitos da reabilitação criminal estão relacionados no artigo 94 do Código Penal e nos artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal.

A decisão condenatória proferida na ação penal transitou em julgado em 01/03/2012, para o Ministério Público, e 02/08/2012, para o réu; e a punibilidade foi declarada extinta em 03/09/2015 (fls. 23/25).

Em que pese a argumentação do Promotor de Justiça (fls. 40/42), a extinção de punibilidade foi declarada em 2015 e a decisão transitou em julgado para o Ministério Público (fls. 25). Não cabe a este juízo negar validade ou eficácia àquela decisão.

Ademais, conforme se exporá adiante, a inadimplência à pena pecuniária nem sempre obsta a extinção de punibilidade.

Como a punibilidade está extinta há mais de 02 (dois) anos, está preenchido o requisito temporal (art. 94, caput, CP).

Não há notícia de que o requerente tenha residido fora do país durante o período de prova (art. 94, I, CP).

Não há dano a ser ressarcido (art. 94, III, CP; e art. 744, V, CPP).

As certidões estaduais de distribuições criminais (fls. 21/22 e 48) demonstram o preenchimento do requisito previsto no artigo 744, inciso I, do Código de Processo Penal.

Os documentos de fls. 20 e 26/27 indicam haver fixado residência na Comarca de Santos/SP durante o período de prova. Como não há notícia de distribuição de processos criminais no período e a não culpabilidade deve ser presumida (art. 5º, LVII, CF), reputo preenchidos os requisitos previstos no artigo 744, inciso II, parte final, e III, do Código de Processo Penal.

A alusão à conduta profissional nos documentos de fls. 26/27 indica o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 94, inciso II, do Código Penal e no artigo 744, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por fim, consigno que nem sempre a inadimplência à sanção pecuniária obsta a extinção da punibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento ao REsp 1.785.861/SP, sob o regime de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (Tema repetitivo nº 931).

Transcrevo a ementa do Acórdão:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "[n]os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019.

3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S.,

DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

4. Ainda consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal julgamento da ADI n. 3.150/DF, "em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição".

5. Na mesma direção, quando do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, a Suprema Corte já havia ressaltado que, "especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos".

6. Mais ainda, segundo os próprios termos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela indispensabilidade do pagamento da sanção pecuniária para o gozo da progressão a regime menos gravoso, "[a] exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. [...] é possível a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrar sua absoluta insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 50 do Código Penal" (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-111 divulg. 10/6/2015 public. 11/6/2015).

7. Nota-se o manifesto endereçamento das decisões retrocitadas àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção pecuniária, de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de impunidade.

8. Oportunamente, mencione-se também o teor da Recomendação n. 425, de 8 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, abordando de maneira central a relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão-somente o resgate da pena pecuniária, ao estabelecer, em seu art. 29, parágrafo único, que, "[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa".

9. Releva, por seu turno, obtemperar que a realidade do País desafia um exame do tema sob outra perspectiva, de sorte a complementar a razão final que inspirou o julgamento da Suprema Corte na ADI 3.150/DF. Segundo dados do Infopen, até dezembro de 2020, 40,91% dos presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 29,9%, por tráfico de drogas, seguidos de 15,13% por crimes contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa.

10. Não se há, outrossim, de desconsiderar que o cenário do sistema carcerário expõe as vísceras das disparidades sócio-econômicas arraigadas na sociedade brasileira, as quais ultrapassam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e se projetam não apenas como mecanismo de aprisionamento físico, mas também de confinamento em sua comunidade, a reduzir, amiúde, o indivíduo desencarcerado ao status de um pária social. Outra não é a conclusão a que poderia conduzir - relativamente aos condenados em comprovada situação de hipossuficiência econômica - a subordinação da retomada dos seus direitos políticos e de sua consequente reinserção social ao prévio adimplemento da pena de multa.

11. Conforme salientou a instituição requerente, o quadro atual tem produzido "a sobrepena da pobreza, visto que o egresso miserável e sem condições de trabalho durante o cumprimento da pena (menos de 20% da população prisional trabalha, conforme dados do INFOPEN), alijado dos direitos do art. 25 da LEP, não tem como conseguir os recursos para o pagamento da multa, e ingressa em círculo vicioso de desespero".

12. Ineludível é concluir, portanto, que o condicionamento da extinção da

punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988).

13. Demais disso, a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres, para além do exame de benefícios executórios como a mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, caput da Constituição Federal) segundo a qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3º, III).

14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria inexistência de registro civil.

15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (STJ, REsp n. 1.785.861/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24/11/2021, DJe 30/11/2021).

No caso, o requerente alegou a impossibilidade de pagar a pena pecuniária a que foi condenado, de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (fls. 02 e 04).

A declaração de pobreza (fls. 09), a carteira de trabalho em branco (fls. 10/13) e a ausência de declaração de imposto de renda (fls. 14/19) bastam para demonstrar a impossibilidade de pagamento da pena de multa.

Ante a impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária, a ausência de pagamento não obsta a extinção de punibilidade (STJ, Tema repetitivo nº 931).

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a declaração de reabilitação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e declaro a REABILITAÇÃO CRIMINAL de JANILSON MOURA SOUZA, nascido aos 29/11/1987, natural de Caetité/BA, filho de Aparecida Maria de Jesus Souza e de Noel Moura Souza, inscrito no Registro Geral sob o nº 42.138.712-9 SSP/SP (fls. 07), relativamente à condenação no processo de conhecimento nº 0010636-25.2009.8.26.0482 (fls. 23/25), nos termos do artigo 93 e seguintes do Código Penal e do artigo 743 e seguintes do Código de Processo Penal. Decorridos os prazos recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário (art. 746, CPP).

Nos termos do artigo 93 do Código Penal e do Comunicado nº 1108/2014, anote-se segredo de justiça nesta autuação.

Transitada em julgado, façam-se as anotações necessárias e comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística (art. 747, CPP).

Intimem-se.

Presidente Prudente, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA